



PUTUSAN
Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hidayat Dwi Sulistiyo Bin Supriyani (alm)
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/6 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wuni Rt.003 Rw.002 Kel. Pasuruhan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mohamad Abdul Syahfrudin Bin Siswanto
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/12 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Banyu Urip Lor Gang. 9 No. 41 Rt.002 Rw.007 Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Jalan Girilaya Gg.4 No.93 Rt-Rw Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Prov. Jawa Timur. Dsn Wuni Rt. 003 Rw.002 Kelurahan Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap tanggal 26 September 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2025 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 27 November 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2025 sampai dengan tanggal 3 Desember 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2026

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ridwan Januar, S.H dan kawan kawan berdasarkan Penetapan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Yyk, tanggal 11 November 2025, Advokat, Penasihat Hukum & Pembela Umum pada Rumah Bantuan Hukum (RBH) Yayasan AFTA, yang beralamat kantor di Jalan Pamularsih Nomor 9, Patangpuluhan, Wirobrajan Kota Yogyakarta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 4 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 4 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **HIDAYAT DWI SULISTIYO Bin SUPRIYANI** bersama-sama dengan terdakwa II **MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN Bin SISWANTO** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**". sebagaimana dalam dakwaan kedua Melanggar *Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **HIDAYAT DWI SULISTIYO Bin SUPRIYANI** bersama-sama dengan terdakwa II **MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN Bin SISWANTO** dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Yyk



masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah asbak yang di dalamnya berisi 4 (empat) buah puntung sisa pemakaian narkoba jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 0.75 (nol koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (satu) Buah bungkus rokok bekas merk gajah biru yang didalamnya berisi 2 (dua) buah lintingan narkoba jenis ganja siap pakai dengan berat brutto keseluruhan 1.57 (satu koma lima puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) Buah kantong bekas kacamata wama hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip besar yang di dalamnya berisi 16 (enam belas) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 42.89 (empat puluh dua koma delapan puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) Buah celana pendek motif camo merk nepa.
- 1 (satu) Buah plastik klip besar warna putih yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan jumlah berat brutto total keseluruhan 137.75 (seratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh lima) gram.
dengan rincian :
 - 3 (tiga) Buah plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja.
dengan rincian masing-masing :
 - 1 (satu) Buah plastik berisi 22.28 (dua puluh dua koma dua puluh delapan) gram narkoba jenis Ganja.
 - 1 (satu) Buah plastik klip berisi 33.53 (tiga puluh tiga koma lima puluh tiga) gram narkoba jenis Ganja.
 - 1 (satu) Buah plastik klip berisi 29.13 (dua puluh sembilan koma tiga belas) gram narkoba jenis Ganja
 - 1 (satu) Buah plastik klip warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) Buah plastik klip yang berisi 27.57 (dua puluh tujuh koma lima puluh tujuh) gram narkoba jenis Ganja.
 - 1 (satu) Buah plastik klip yang berisi 3.38 (tiga koma tiga puluh delapan) gram ranting Ganja.
 - 1 (satu) Buah plastik bubble wrap warna hitam yang didalamnya berisi 20.25 (dua puluh koma dua puluh lima) gram ranting Ganja



- 1 (satu) Buah plastik klip warna putih bertuliskan rinder terrace yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) pack plastik klip ukuran 8X5 cm.
 - 1 (satu) pack plastik klip ukuran 12X8 cm.
 - 1 (satu) pack plastik klip warna merah muda.
 - 1 (satu) Buah kotak hitam bertuliskan aladin pro yang kotak hitam tersebut didalamnya berisi:
 - 3 (tiga) lembar plastik klip warna merah muda bekas wadah ganja dengan salah satunya berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1.61 (satu koma enam puluh satu) gram.
 - 3 (tiga) lembar plastik klip ukuran 12X8 cm bekas bungkus ganja.
 - 9 (sembilan) buah wadah bekas papers.
 - 1 (satu) Buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya terdapat sepasang sepatu warna hitam.
 - 1 (satu) Buah kantong bekas kacamata warna hitam yang di dalamnya berisi 16 (enam belas) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 33.38 (tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) Buah tas ransel warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) Buah handphone merk oppo warna gelap.
 - 1 (satu) Buah handphone merk oppo warna gelap.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Para terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada oermohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Bahwa ia terdakwa I **HIDAYAT DWI SULISTIYO Bin SUPRIYANI** bersama-sama dengan terdakwa II **MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN Bin SISWANTO** Pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2025 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Pendeman Rt.03 Rw.10 Kelurahan Tri Mulyo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Provinsi DIY. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas Ila Wirogunan Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **HIDAYAT DWI SULISTIYO** bersama-sama dengan terdakwa II **MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN** pada hari Jumat tanggal 19 September 2025 sekira pukul 11.00 Wib bersepakat untuk membeli narkoba jenis ganja, namun terdakwa I **HIDAYAT DWI SULISTIYO** tidak punya uang tunai kemudian terdakwa II **MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN** melakukan pinjaman online sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa II **MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN** mentransfer uang ke rekening terdakwa I **HIDAYAT DWI SULISTIYO**. Kemudian terdakwa I **HIDAYAT DWI SULISTIYO** bersama-sama dengan terdakwa II **MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN** membeli narkoba jenis ganja lewat akun IG bernama Ruangdimensi dan memesan narkoba jenis ganja sebanyak $\frac{3}{4}$ kilogram dengan harga Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I **HIDAYAT DWI SULISTIYO** mengambil paket Narkoba jenis ganja tersebut pada hari senin tanggal 22 September 2025 sekira pukul 13.00 Wib di daerah Donorojo, Mertoyudan, Magelang, Jawa tengah, dalam



kemasan 1 (satu) kotak kardus sepatu di bungkus plastic bubble wrap.

Bahwa terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO membawa pulang narkoba jenis Ganja di dalam kemasan 1 (satu) kotak kardus sepatu di bungkus plastic bubble wrap, sesampainya di dalam kamar terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN membongkar pakatnya terdapat satu pasang sepatu, dan kemasan ganjanya ada didalam masing-masing dalam sepatu, sebelah kanan terdapat 2 (dua) paket ganja kemasan plastic klip sedang, dan sebelah kiri terdapat 2 (dua) paket ganja kemasan plastic klip sedang.

Kemudian narkoba jenis Ganja tersebut dibagi dua (2) dimana terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO mendapatkan narkoba jenis Ganja sebanyak 2 (dua) plastic klip sedangkan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN juga 2 (dua) plastic klip sedang, setelah itu terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN membuka dan memisahkan ranting-ranting ganjanya lalu mengemas ulang daun ganjanya menjadi paketan-paketan kecil ke plastic klip kecil yang memang sudah persiapan,

Bahwa setelah itu terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN melinting dan menggunakan didalam kamar sebanyak 1 (satu) linting.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN pergi membeli kertas paper di toko tembakau di dekat Tugu Jogja, kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN nongkrong di Titik Nol Km Yogyakarta sampai sekira pukul 23.00 Wib.

Bahwa terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO menghubungi saudara terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO yang didaerah Sleman untuk mengambil syal dan terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO di suruh datang kerumah saudara terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO di Pendeman, Rt 03 Rw 10 Kel. Trimulyo Kec. Sleman Kab. Sleman Prov. D.I.Yogyakarta, kemudian sekira pukul



23.30 Wib terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN sampai di rumah saudara terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN masuk ke dalam kamar dan mengambil syal dan juga duduk didalam kamar.

Bahwa terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN didalam kamar saudara terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO di Pendeman, Rt 03 Rw 10 Kel. Trimulyo Kec. Sleman Kab. Sleman Prov. D.I.Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 membuat lintingan rokok ganja hingga jadi sebanyak 6 (enam) linting, kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN menggunakan narkoba jenis ganja dan menghabiskan 4 (empat) linting rokok Ganja.

Bahwa tidak berselang lama pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 sekitar pukul 00.30 Wib datang saksi Fani Krisnawarman beserta anggota tim satnarkoba Polres Yogyakarta menangkap dan mengamankan para terdakwa dan dilakukan pengeledahan didalam kamar yang disaksikan saksi Suradi dan mendapati barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah asbak yang di dalamnya berisi 4 (empat) buah puntung sisa pemakaian narkoba jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk "gajah biru" yang didalamnya berisi 2 (dua) buah lintingan narkoba jenis ganja siap pakai dengan berat brutto keseluruhan 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) buah kantong bekas kacamata warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip besar yang di dalamnya berisi 16 (enam belas) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan 42,89 (empat puluh dua koma delapan puluh sembilan) gram. Dengan rincian masing-masing:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram narkoba jenis ganja.



- b. 1 (satu) buah plastik klip berisi 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram narkotika jenis ganja.
- c. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram narkotika jenis ganja.
- d. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram narkotika jenis ganja.
- e. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram narkotika jenis ganja.
- f. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram narkotika jenis ganja.
- g. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram narkotika jenis ganja.
- h. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram narkotika jenis ganja.
- i. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,82 (dua koma delapan puluh dua) gram narkotika jenis ganja.
- j. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram narkotika jenis ganja.
- k. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram narkotika jenis ganja.
- l. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram narkotika jenis ganja.
- m. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram narkotika jenis ganja.
- n. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram narkotika jenis ganja.
- o. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram narkotika jenis ganja.
- p. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram narkotika jenis ganja.

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna gelap

Bahwa anggota sat narkoba Polres melakukan interogasi pada diri para terdakwa dan para terdakwa menyampaikan bahwa masih menyimpan Narkotika jenis ganja di rumahnya terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO, kemudian saksi Fani Krisnawarman beserta tim anggota satnarkoba Polres Yogyakarta bersama para terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 sekira pukul



04.15 Wib ke rumah terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO di Dsn Wuni Rt 003 Rw 002, Kel. Pasuruhan, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Prov. Jawa tengah dilakukan pengeledahan dan mendapati barang bukti dari terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO berupa :

a. 1 (satu) buah plastik klip besar warna putih yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan jumlah berat brutto total keseluruhan 137,75 (seratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh lima) gram, dengan rincian:

- 3 (tiga) buah plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja, dengan rincian masing-masing:
 - 1 (satu) buah plastik berisi 22,28 (dua puluh dua koma dua puluh delapan) gram narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 33,53 (tiga puluh tiga koma lima puluh tiga) gram narkotika jenis ganja;
 - 1(satu) buah plastik klip berisi 29,13 (dua puluh sembilan koma tiga belas) gram narkotika jenis ganja.
 - 1 (satu) buah plastik klip warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 27,57 (dua puluh tujuh koma lima puluh tujuh) gram narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 3,38 (tiga koma tiga puluh delapan) gram ranting ganja;
 - 1 (satu) buah plastik bubble wrap warna hitam yang didalamnya berisi 20,25 (dua puluh koma dua puluh lima) gram ranting ganja.
- 1 (satu) buah plastik klip warna putih bertuliskan “rinder terrace” yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) pack plastik klip ukuran 8X5 cm;
 - 1 (satu) pack plastik klip ukuran 12X8 cm;
 - 1 (satu) pack plastik klip warna merah muda;
- 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan “aladin pro” yang kotak hitam tersebut didalamnya berisi: 3 (tiga) lembar plastik klip warna merah muda bekas wadah ganja dengan salah satunya berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram.

b. 3 (tiga) lembar plastik klip ukuran 12X8 cm bekas bungkus ganja, 9



(sembilan) buah wadah bekas papers.

- c. 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya terdapat sepasang sepatu warna hitam.

Dan terhadap **Terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN**, ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah kantong bekas kacamata warna hitam yang di dalamnya berisi 16 (enam belas) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 33,38 (tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan) gram. Dengan rincian masing-masing:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,11 (dua koma sebelas) gram narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,06 (dua koma nol enam) gram narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,20 (dua koma dua puluh) gram narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 1,94 (satu koma sembilan

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Yyk



puluh empat) gram narkotika jenis ganja.

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,06 (dua koma nol enam) gram narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram narkotika jenis ganja.
- b. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- c. 1 (satu) buah handphone merk oppo warna gelap.

Kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Yogyakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dari pejabat berwenang.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.LAB : 3000/NNF/2025 tanggal 29 September 2025 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-7493/2025/NNF berupa daun dalam puntung rokok, BB-7494/2025/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok, BB-7503/2025/NNF berupa daun dan biji, BB-7495/2025/NNF, BB-7495/2025/NNF BB-7496/2025/NNF, BB-7497/2025/NNF BB-7498/2025/NNF, BB-7499/2025/NNF dan BB-7502/2025/NNF berupa ranting, daun dan biji, BB-7500/2025/NNF, BB-7501/2025/NNF berupa ranting diatas Adalah Ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M, Si.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa I **HIDAYAT DWI SULISTIYO Bin SUPRIYANI** bersama-sama dengan terdakwa II **MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN Bin SISWANTO** Pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2025 atau setidaknya –

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Yyk



tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Pendeman Rt.03 Rw.10 Kelurahan Tri Mulyo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Provinsi DIY. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas IIa Wirogunan Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Penyalah guna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -

Bahwa terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN pada hari Jumat tanggal 19 September 2025 sekira pukul 11.00 Wib bersepakat untuk membeli narkoba jenis ganja, namun terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO tidak punya uang tunai kemudian terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN melakukan pinjaman online sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN mentransfer uang ke rekening terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO. Kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN membeli narkoba jenis ganja lewat akun IG bernama Ruangdimensi dan memesan narkoba jenis ganja sebanyak $\frac{3}{4}$ kilogram dengan harga Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO mengambil paket Narkoba jenis ganja tersebut pada hari senin tanggal 22 September 2025 sekira pukul 13.00 Wib di daerah Donorojo, Mertoyudan, Magelang, Jawa tengah, dalam kemasan 1 (satu) kotak kardus sepatu di bungkus plastic bubble wrap.

Bahwa terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO membawa pulang narkoba jenis Ganja di dalam kemasan 1 (satu) kotak kardus sepatu di bungkus plastic bubble wrap, sesampainya di dalam kamar terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN membongkar pakatnya terdapat satu pasang sepatu, dan kemasan ganjanya ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam masing-masing dalam sepatu, sebelah kanan terdapat 2 (dua) paket ganja kemasan plastic klip sedang, dan sebelah kiri terdapat 2 (dua) paket ganja kemasan plastic klip sedang.

Kemudian narkoba jenis Ganja tersebut dibagi dua (2) dimana terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO mendapatkan narkoba jenis Ganja sebanyak 2 (dua) plastic klip sedangkan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN juga 2 (dua) plastic klip sedang, setelah itu terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN membuka dan memisahkan ranting-ranting ganjanya lalu mengemas ulang daun ganjanya menjadi paketan-paketan kecil ke plastic klip kecil yang memang sudah persiapan,

Bahwa setelah itu terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN melinting dan menggunakan didalam kamar sebanyak 1 (satu) linting.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN pergi membeli kertas paper di toko tembakau di dekat Tugu Jogja, kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN nongkrong di Titik Nol Km Yogyakarta sampai sekira pukul 23.00 Wib.

Bahwa terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO menghubungi saudara terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO yang didaerah Sleman untuk mengambil syal dan terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO di suruh datang kerumah saudara terdakwa I HIDAYAT DWI I di Pendeman, Rt 03 Rw 10 Kel. Trimulyo Kec. Sleman Kab. Sleman Prov. D.I.Yogyakarta, kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN sampai di rumah saudara terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN masuk ke dalam kamar dan mengambil syal dan juga duduk didalam kamar.

Bahwa terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN didalam

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar saudara terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO di Pendeman, Rt 03 Rw 10 Kel. Trimulyo Kec. Sleman Kab. Sleman Prov. D.I.Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 membuat litingan rokok ganja hingga jadi sebanyak 6 (enam) linting, kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN menggunakan narkoba jenis ganja dan menghabiskan 4 (empat) linting rokok Ganja dengan cara daun ganja di linting menggunakan kertas paper lalu di bakar ujungnya dan asapnya disedot lalu dihirup seperti merokok biasanya, dan yang dirasakan merasa santai / rileks dan juga terasa pusing.

Bahwa tidak berselang lama pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 sekitar pukul 00.30 Wib datang saksi Fani Krisnawarman beserta anggota tim satnarkoba Polres Yogyakarta menangkap dan mengamankan para terdakwa dan dilakukan pengeledahan didalam kamar yang disaksikan saksi Suradi dan mendapati barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah asbak yang di dalamnya berisi 4 (empat) buah puntung sisa pemakaian narkoba jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk “gajah biru” yang didalamnya berisi 2 (dua) buah lintingan narkoba jenis ganja siap pakai dengan berat brutto keseluruhan 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) buah kantong bekas kacamatanya warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip besar yang di dalamnya berisi 16 (enam belas) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 42,89 (empat puluh dua koma delapan puluh sembilan) gram. Dengan rincian masing-masing:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram narkoba jenis ganja.
 - b. 1 (satu) buah plastik klip berisi 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram narkoba jenis ganja.
 - c. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram narkoba jenis ganja.
 - d. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,45 (dua koma empat



- puluh lima) gram narkotika jenis ganja.
- e. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram narkotika jenis ganja.
 - f. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram narkotika jenis ganja.
 - g. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram narkotika jenis ganja.
 - h. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram narkotika jenis ganja.
 - i. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,82 (dua koma delapan puluh dua) gram narkotika jenis ganja.
 - j. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram narkotika jenis ganja.
 - k. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram narkotika jenis ganja.
 - l. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram narkotika jenis ganja.
 - m. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram narkotika jenis ganja.
 - n. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram narkotika jenis ganja.
 - o. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram narkotika jenis ganja.
 - p. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna gelap

Bahwa anggota sat narkoba Polres melakukan interogasi pada diri para terdakwa dan para terdakwa menyampaikan bahwa masih menyimpan Narkotika jenis ganja di rumahnya terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO, kemudian saksi Fani Krisnawarman beserta tim anggota satnarkoba Polres Yogyakarta bersama para terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 sekira pukul 04.15 Wib ke rumah terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO di Dsn Wuni Rt 003 Rw 002, Kel. Pasuruhan, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Prov. Jawa tengah dilakukan penggeledahan dan mendapati barang bukti dari terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO berupa:



- a. 1 (satu) buah plastik klip besar warna putih yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan jumlah berat brutto total keseluruhan 137,75 (seratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh lima) gram, dengan rincian:
- 3 (tiga) buah plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja, dengan rincian masing-masing:
 - 1 (satu) buah plastik berisi 22,28 (dua puluh dua koma dua puluh delapan) gram narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 33,53 (tiga puluh tiga koma lima puluh tiga) gram narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 29,13 (dua puluh sembilan koma tiga belas) gram narkotika jenis ganja.
 - 1 (satu) buah plastik klip warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 27,57 (dua puluh tujuh koma lima puluh tujuh) gram narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 3,38 (tiga koma tiga puluh delapan) gram ranting ganja;
 - 1 (satu) buah plastik bubble wrap warna hitam yang didalamnya berisi 20,25 (dua puluh koma dua puluh lima) gram ranting ganja.
 - 1 (satu) buah plastik klip warna putih bertuliskan "rinder terrace" yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) pack plastik klip ukuran 8X5 cm;
 - 1 (satu) pack plastik klip ukuran 12X8 cm;
 - 1 (satu) pack plastik klip warna merah muda;
 - 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan "aladin pro" yang kotak hitam tersebut didalamnya berisi: 3 (tiga) lembar plastik klip warna merah muda bekas wadah ganja dengan salah satunya berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram.
- b. 3 (tiga) lembar plastik klip ukuran 12X8 cm bekas bungkus ganja, 9 (sembilan) buah wadah bekas papers.
- c. 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya terdapat sepasang sepatu warna hitam.

Dan terhadap **Terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN**, ditemukan barang bukti berupa :



a. 1 (satu) buah kantong bekas kacamata warna hitam yang di dalamnya berisi 16 (enam belas) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 33,38 (tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan) gram. Dengan rincian masing-masing:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,11 (dua koma sebelas) gram narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,06 (dua koma nol enam) gram narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,20 (dua koma dua puluh) gram narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,06 (dua koma nol enam) gram narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram narkoba jenis ganja.



- b. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- c. 1 (satu) buah handphone merk oppo warna gelap.

Kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Yogyakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dari pejabat berwenang.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.LAB : 3000/NNF/2025 tanggal 29 September 2025 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-7493/2025/NNF berupa daun dalam puntung rokok, BB-7494/2025/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok, BB-7503/2025/NNF berupa daun dan biji, BB-7495/2025/NNF, BB-7495/2025/NNF BB-7496/2025/NNF, BB-7497/2025/NNF BB-7498/2025/NNF, BB-7499/2025/NNF dan BB-7502/2025/NNF berupa ranting, daun dan biji, BB-7500/2025/NNF, BB-7501/2025/NNF berupa ranting diatas Adalah Ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M, Si.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Polda DIY tanggal 27 September 2025 nomor Rekam Medis 00128479 an. **terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO** dengan hasil positif THC dan nomor Rekam Medis 00119611 **terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN** dengan hasil positif THC.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DANDI FEBRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP benar semua;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Yogyakarta.
- Bahwa Saksi beserta tim satnarkoba Polres Yogyakarta pada akhir bulan September 2025 mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa kemudian Saksi beserta tim satnarkoba Polres Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 sekitar pukul 00.30 Wib melakukan penyelidikan pada para terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 sekitar pukul 00.30 Wib mengamankan para terdakwa.
- Bahwa berdasarkan informasi dari para terdakwa yang menerangkan terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN pada hari Jumat tanggal 19 September 2025 sekira pukul 11.00 Wib bersepakat untuk membeli narkoba jenis ganja, namun terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO tidak punya uang tunai kemudian terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN melakukan pinjaman online sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN mentransfer uang ke rekening terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO. Kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN membeli narkoba jenis ganja lewat akun IG bernama Ruangdimensi dan memesan narkoba jenis ganja sebanyak $\frac{3}{4}$ kilogram dengan harga Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO mengambil paket Narkotika jenis ganja tersebut pada hari senin tanggal 22 September 2025 sekira pukul 13.00 Wib di daerah Donorojo, Mertoyudan, Magelang, Jawa tengah, dalam kemasan 1 (satu) kotak kardus sepatu di bungkus plastic bubble wrap.
- Bahwa terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO membawa pulang narkoba jenis Ganja di dalam kemasan 1 (satu) kotak kardus sepatu di bungkus plastic bubble wrap, sesampainya di dalam kamar terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN membongkar pakatnya terdapat satu pasang sepatu, dan kemasan ganjanya ada didalam masing-masing dalam sepatu, sebelah kanan terdapat 2 (dua) paket ganja kemasan plastic klip sedang, dan sebelah kiri terdapat 2 (dua) paket ganja kemasan plastic klip sedang.

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Yyk



- Bahwa kemudian narkotika jenis Ganja tersebut dibagi 2 (dua) dimana terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO mendapatkan narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) plastic klip sedangkan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN juga 2 (dua) plastic klip sedang, setelah itu terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN membuka dan memisahkan ranting-ranting ganjanya lalu mengemas ulang daun ganjanya menjadi paketan-paketan kecil ke plastic klip kecil yang memang sudah persiapan.
- Bahwa setelah itu terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN melinting dan menggunakan didalam kamar sebanyak 1 (satu) linting.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 September 2025 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN pergi membeli kertas paper di toko tembakau di dekat Tugu Jogja, kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN nongkrong di Titik Nol Km Yogyakarta sampai sekira pukul 23.00 Wib.
- Bahwa terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO menghubungi saudara terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO yang didaerah Sleman untuk mengambil syal dan terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO di suruh datang kerumah saudara terdakwa I HIDAYAT DWI I di Pendeman, Rt 03 Rw 10 Kel. Trimulyo Kec. Sleman Kab. Sleman Prov. D.I.Yogyakarta, kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN sampai di rumah saudara terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN masuk ke dalam kamar dan mengambil syal dan juga duduk didalam kamar.
- Bahwa terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN didalam kamar saudara terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO di Pendeman, Rt 03 Rw 10 Kel. Trimulyo Kec. Sleman Kab. Sleman Prov. D.I.Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 membuat lintingan rokok ganja hingga jadi sebanyak 6 (enam) linting, kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Yyk



SYAHFRUDIN menggunakan narkoba jenis ganja dan menghabiskan 4 (empat) linting rokok Ganja dengan cara daun ganja di linting menggunakan kertas paper lalu di bakar ujungnya dan asapnya disedot lalu dihembuskan seperti merokok biasanya, dan yang dirasakan merasa santai / rileks dan juga terasa pusing.

- Bahwa Kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Yogyakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.LAB : 3000/NNF/2025 tanggal 29 September 2025 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-7493/2025/NNF berupa daun dalam puntung rokok, BB-7494/2025/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok, BB-7503/2025/NNF berupa daun dan biji, BB-7495/2025/NNF, BB-7495/2025/NNF BB-7496/2025/NNF, BB-7497/2025/NNF BB-7498/2025/NNF, BB-7499/2025/NNF dan BB-7502/2025/NNF berupa ranting, daun dan biji, BB-7500/2025/NNF, BB-7501/2025/NNF berupa ranting diatas Adalah Ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M, Si.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Polda DIY tanggal 27 September 2025 nomor Rekam Medis 00128479 an. terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO dengan hasil positif THC dan nomor Rekam Medis 00119611 terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN dengan hasil positif THC.
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi dan Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **RICKY HERNANDIA PURNAMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP benar semua;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beserta tim satnarkoba Polres Yogyakarta pada akhir bulan September 2025 mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba jenis ganja
- Bahwa kemudian Saksi beserta tim satnarkoba Polres Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 sekitar pukul 00.30 Wib melakukan penyelidikan pada para terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 sekitar pukul 00.30 Wib mengamankan para terdakwa.
- Bahwa berdasarkan informasi dari para terdakwa yang menerangkan terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN pada hari Jumat tanggal 19 September 2025 sekira pukul 11.00 Wib bersepakat untuk membeli narkoba jenis ganja, namun terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO tidak punya uang tunai kemudian terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN melakukan pinjaman online sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN mentransfer uang ke rekening terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO. Kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN membeli narkoba jenis ganja lewat akun IG bernama Ruangdimensi dan memesan narkoba jenis ganja sebanyak $\frac{3}{4}$ kilogram dengan harga Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO mengambil paket Narkoba jenis ganja tersebut pada hari senin tanggal 22 September 2025 sekira pukul 13.00 Wib di daerah Donorojo, Mertoyudan, Magelang, Jawa tengah, dalam kemasan 1 (satu) kotak kardus sepatu di bungkus plastic bubble wrap.
- Bahwa terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO membawa pulang narkoba jenis Ganja di dalam kemasan 1 (satu) kotak kardus sepatu di bungkus plastic bubble wrap, sesampainya di dalam kamar terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN membongkar pakatnya terdapat satu pasang sepatu, dan kemasan ganjanya ada didalam masing-masing dalam sepatu, sebelah kanan terdapat 2 (dua) paket ganja kemasan plastic klip sedang, dan sebelah kiri terdapat 2 (dua) paket ganja kemasan plastic klip sedang.
- Bahwa kemudian narkoba jenis Ganja tersebut dibagi 2 (dua) dimana terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO mendapatkan narkoba jenis

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Ganja sebanyak 2 (dua) plastic klip sedangkan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN juga 2 (dua) plastic klip sedang, setelah itu terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN membuka dan memisahkan ranting-ranting ganjanya lalu mengemas ulang daun ganjanya menjadi paketan-paketan kecil ke plastic klip kecil yang memang sudah persiapan.

- Bahwa setelah itu terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN melinting dan menggunakan didalam kamar sebanyak 1 (satu) linting.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN pergi membeli kertas paper di toko tembakau di dekat Tugu Jogja, kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN nongkrong di Titik Nol Km Yogyakarta sampai sekira pukul 23.00 Wib.
- Bahwa terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO menghubungi saudara terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO yang didaerah Sleman untuk mengambil syal dan terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO di suruh datang kerumah saudara terdakwa I HIDAYAT DWI I di Pendeman, Rt 03 Rw 10 Kel. Trimulyo Kec. Sleman Kab. Sleman Prov. D.I.Yogyakarta, kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN sampai di rumah saudara terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN masuk ke dalam kamar dan mengambil syal dan juga duduk didalam kamar.
- Bahwa terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN didalam kamar saudara terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO di Pendeman, Rt 03 Rw 10 Kel. Trimulyo Kec. Sleman Kab. Sleman Prov. D.I.Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 membuat lintingan rokok ganja hingga jadi sebanyak 6 (enam) linting, kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN menggunakan narkoba jenis ganja dan menghabiskan 4 (empat) linting rokok Ganja dengan cara daun ganja di linting

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Yyk



menggunakan kertas paper lalu di bakar ujungnya dan asapnya disedot lalu dihembuskan seperti merokok biasanya, dan yang dirasakan merasa santai / rileks dan juga terasa pusing.

- Bahwa Kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Yogyakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.LAB : 3000/NNF/2025 tanggal 29 September 2025 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-7493/2025/NNF berupa daun dalam puntung rokok, BB-7494/2025/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok, BB-7503/2025/NNF berupa daun dan biji, BB-7495/2025/NNF, BB-7495/2025/NNF BB-7496/2025/NNF, BB-7497/2025/NNF BB-7498/2025/NNF, BB-7499/2025/NNF dan BB-7502/2025/NNF berupa ranting, daun dan biji, BB-7500/2025/NNF, BB-7501/2025/NNF berupa ranting diatas Adalah Ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M, Si.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Polda DIY tanggal 27 September 2025 nomor Rekam Medis 00128479 an. terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO dengan hasil positif THC dan nomor Rekam Medis 00119611 terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN dengan hasil positif THC.
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi dan Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

3. AHMAD SAIFUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP benar semua;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Yogyakarta.
- Bahwa Saksi beserta tim satnarkoba Polres Yogyakarta pada akhir bulan September 2025 mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian Saksi beserta tim satnarkoba Polres Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 sekitar pukul 00.30 Wib melakukan



- penyelidikan pada para terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 sekitar pukul 00.30 Wib mengamankan para terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari para terdakwa yang menerangkan terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN pada hari Jumat tanggal 19 September 2025 sekira pukul 11.00 Wib bersepakat untuk membeli narkoba jenis ganja, namun terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO tidak punya uang tunai kemudian terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN melakukan pinjaman online sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN mentransfer uang ke rekening terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO. Kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN membeli narkoba jenis ganja lewat akun IG bernama Ruangdimensi dan memesan narkoba jenis ganja sebanyak $\frac{3}{4}$ kilogram dengan harga Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO mengambil paket Narkoba jenis ganja tersebut pada hari senin tanggal 22 September 2025 sekira pukul 13.00 Wib di daerah Donorojo, Mertoyudan, Magelang, Jawa tengah, dalam kemasan 1 (satu) kotak kardus sepatu di bungkus plastic bubble wrap.
 - Bahwa terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO membawa pulang narkoba jenis Ganja di dalam kemasan 1 (satu) kotak kardus sepatu di bungkus plastic bubble wrap, sesampainya di dalam kamar terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN membongkar pakatnya terdapat satu pasang sepatu, dan kemasan ganjanya ada didalam masing-masing dalam sepatu, sebelah kanan terdapat 2 (dua) paket ganja kemasan plastic klip sedang, dan sebelah kiri terdapat 2 (dua) paket ganja kemasan plastic klip sedang.
 - Bahwa kemudian narkoba jenis Ganja tersebut dibagi 2 (dua) dimana terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO mendapatkan narkoba jenis Ganja sebanyak 2 (dua) plastic klip sedangkan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN juga 2 (dua) plastic klip sedang, setelah itu terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN membuka dan memisahkan ranting-ranting ganjanya lalu mengemas ulang daun ganjanya menjadi paketan-paketan kecil ke plastic klip kecil yang memang sudah persiapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN melinting dan menggunakan didalam kamar sebanyak 1 (satu) linting;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN pergi membeli kertas paper di toko tembakau di dekat Tugu Jogja, kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN nongkrong di Titik Nol Km Yogyakarta sampai sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO menghubungi saudara terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO yang didaerah Sleman untuk mengambil syal dan terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO di suruh datang kerumah saudara terdakwa I HIDAYAT DWI I di Pendeman, Rt 03 Rw 10 Kel. Trimulyo Kec. Sleman Kab. Sleman Prov. D.I.Yogyakarta, kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN sampai di rumah saudara terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN masuk ke dalam kamar dan mengambil syal dan juga duduk didalam kamar;
- Bahwa terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN didalam kamar saudara terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO di Pendeman, Rt 03 Rw 10 Kel. Trimulyo Kec. Sleman Kab. Sleman Prov. D.I.Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 membuat lintingan rokok ganja hingga jadi sebanyak 6 (enam) linting, kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN menggunakan narkoba jenis ganja dan menghabiskan 4 (empat) linting rokok Ganja dengan cara daun ganja di linting menggunakan kertas paper lalu di bakar ujungnya dan asapnya disedot lalu dihembuskan seperti merokok biasanya, dan yang dirasakan merasa santai / rileks dan juga terasa pusing;
- Bahwa Kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Yogyakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.LAB : 3000/NNF/2025 tanggal 29

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Yyk



September 2025 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-7493/2025/NNF berupa daun dalam puntung rokok, BB-7494/2025/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok, BB-7503/2025/NNF berupa daun dan biji, BB-7495/2025/NNF, BB-7495/2025/NNF BB-7496/2025/NNF, BB-7497/2025/NNF BB-7498/2025/NNF, BB-7499/2025/NNF dan BB-7502/2025/NNF berupa ranting, daun dan biji, BB-7500/2025/NNF, BB-7501/2025/NNF berupa ranting diatas Adalah Ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M, Si;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Polda DIY tanggal 27 September 2025 nomor Rekam Medis 00128479 an. terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO dengan hasil positif THC dan nomor Rekam Medis 00119611 terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN dengan hasil positif THC;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi dan Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Hidayat Dwi Sulistiyo Bin Supriyani (Alm)

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Terdakwa I berikan dalam BAP benar semua;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN pada hari Jumat tanggal 19 September 2025 sekira pukul 11.00 Wib bersepakat untuk membeli narkotika jenis Ganja.
- Bahwa Terdakwa I tidak punya uang tunai kemudian terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN melakukan pinjaman online sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN mentransfer uang ke rekening Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN membeli narkotika jenis ganja lewat akun IG bernama Ruangdimensi dan memesan narkotika jenis ganja dengan harga Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah).

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengambil paket Narkotika jenis ganja tersebut pada hari senin tanggal 22 September 2025 sekira pukul 13.00 Wib di daerah Donorojo, Mertoyudan, Magelang, Jawa tengah, dalam kemasan 1 (satu) kotak kardus sepatu di bungkus plastic bubble wrap.
- Bahwa Terdakwa I membawa pulang narkotika jenis Ganja di dalam kemasan 1 (satu) kotak kardus sepatu di bungkus plastic bubble wrap, sesampainya di dalam kamar Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN membongkar pakatnya terdapat satu pasang sepatu, dan kemasan ganjanya ada didalam masing-masing dalam sepatu, sebelah kanan terdapat 2 (dua) paket ganja kemasan plastic klip sedang, dan sebelah kiri terdapat 2 (dua) paket ganja kemasan plastic klip sedang.
- Bahwa Kemudian narkotika jenis Ganja tersebut dibagi dua (2) dimana Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) plastic klip sedangkan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN juga 2 (dua) plastic klip sedang, setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN membuka dan memisahkan ranting-ranting ganjanya lalu mengemas ulang daun ganjanya menjadi paketan-paketan kecil ke plastic klip kecil yang memang sudah persiapan.
- Bahwa setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN melinting dan menggunakan didalam kamar sebanyak 1 (satu) linting.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 September 2025 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN pergi membeli kertas paper di toko tembakau di dekat Tugu Jogja, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN nongkrong di Titik Nol Km Yogyakarta sampai sekira pukul 23.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa I menghubungi saudara Terdakwa I yang di daerah Sleman untuk mengambil syal dan Terdakwa I di suruh datang kerumah saudara Terdakwa I di Pendeman, Rt 03 Rw 10 Kel. Trimulyo Kec. Sleman Kab. Sleman Prov. D.I.Yogyakarta, kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN sampai di rumah saudara Terdakwa I kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar dan mengambil syal dan juga duduk didalam kamar.

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN didalam kamar saudara Terdakwa I di Pendeman, Rt 03 Rw 10 Kel. Trimulyo Kec. Sleman Kab. Sleman Prov. D.I.Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 membuat litingan rokok ganja hingga jadi sebanyak 6 (enam) linting, Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN menggunakan narkoba jenis ganja dan menghabiskan 4 (empat) linting rokok Ganja dengan cara daun ganja di linting menggunakan kertas paper lalu di bakar ujungnya dan asapnya disedot lalu dihembuskan seperti merokok biasanya, dan yang dirasakan merasa santai / rileks dan juga terasa pusing.
- Bahwa tidak berselang lama pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 sekitar pukul 00.30 Wib datang saksi Fani Krisnawarman beserta anggota tim satnarkoba Polres Yogyakarta menangkap dan mengamankan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke Polres Yogyakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dari pejabat berwenang.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.LAB : 3000/NNF/2025 tanggal 29 September 2025 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-7493/2025/NNF berupa daun dalam puntung rokok, BB-7494/2025/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok, BB-7503/2025/NNF berupa daun dan biji, BB-7495/2025/NNF, BB-7495/2025/NNF BB-7496/2025/NNF, BB-7497/2025/NNF BB-7498/2025/NNF, BB-7499/2025/NNF dan BB-7502/2025/NNF berupa ranting, daun dan biji, BB-7500/2025/NNF, BB-7501/2025/NNF berupa ranting diatas Adalah Ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M, Si.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Polda DIY tanggal 27 September 2025 nomor Rekam Medis 00128479 an. terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO dengan hasil positif THC dan

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Rekam Medis 00119611 terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN dengan hasil positif THC.

- Bahwa Terdakwa I bukan target operasi dan Terdakwa I belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

2. Terdakwa II Mohamad Abdul Syahfrudin Bin Siswanto

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Terdakwa II berikan dalam BAP benar semua;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan . terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO pada hari Jumat tanggal 19 September 2025 sekira pukul 11.00 Wib bersepakat untuk membeli narkoba jenis Ganja.
- Bahwa terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO tidak punya uang tunai kemudian Terdakwa II melakukan pinjaman online sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa II mentransfer uang ke rekening Terdakwa II. Kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan Terdakwa II membeli narkoba jenis ganja lewat akun IG bernama Ruangdimensi dan memesan narkoba jenis ganja dengan harga Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO mengambil paket Narkoba jenis ganja tersebut pada hari senin tanggal 22 September 2025 sekira pukul 13.00 Wib di daerah Donorojo, Mertoyudan, Magelang, Jawa tengah, dalam kemasan 1 (satu) kotak kardus sepatu di bungkus plastic bubble wrap.
- Bahwa terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO membawa pulang narkoba jenis Ganja di dalam kemasan 1 (satu) kotak kardus sepatu di bungkus plastic bubble wrap, sesampainya di dalam kamar Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa II membongkar paketnya terdapat satu pasang sepatu, dan kemasan ganjanya ada didalam masing-masing dalam sepatu, sebelah kanan terdapat 2 (dua) paket ganja kemasan plastic klip sedang, dan sebelah kiri terdapat 2 (dua) paket ganja kemasan plastic klip sedang.
- Bahwa Kemudian narkoba jenis Ganja tersebut dibagi dua (2) dimana terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO mendapatkan narkoba jenis Ganja sebanyak 2 (dua) plastic klip sedangkan Terdakwa II juga 2 (dua) plastic klip sedang, setelah itu terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan Terdakwa II membuka dan memisahkan ranting-

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranting ganjanya lalu mengemas ulang daun ganjanya menjadi paketan-paketan kecil ke plastic klip kecil yang memang sudah persiapan.

- Bahwa setelah itu terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan Terdakwa II melinting dan menggunakan didalam kamar sebanyak 1 (satu) linting.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan Terdakwa II pergi membeli kertas paper di toko tembakau di dekat Tugu Jogja, kemudian Terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO nongkrong di Titik Nol Km Yogyakarta sampai sekira pukul 23.00 Wib.
- Bahwa terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO menghubungi saudara terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO yang didaerah Sleman untuk mengambil syal dan terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO di suruh datang kerumah saudara terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO di Pendeman, Rt 03 Rw 10 Kel. Trimulyo Kec. Sleman Kab. Sleman Prov. D.I.Yogyakarta, kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan Terdakwa II sampai di rumah saudara terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan Terdakwa II masuk ke dalam kamar dan mengambil syal dan juga duduk didalam kamar.
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO didalam kamar saudara terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO di Pendeman, Rt 03 Rw 10 Kel. Trimulyo Kec. Sleman Kab. Sleman Prov. D.I.Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 membuat lintingan rokok ganja hingga jadi sebanyak 6 (enam) linting, Terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO menggunakan narkoba jenis ganja dan menghabiskan 4 (empat) linting rokok Ganja dengan cara daun ganja di linting menggunakan kertas paper lalu di bakar ujungnya dan asapnya disedot lalu dihembuskan seperti merokok biasanya, dan yang dirasakan merasa santai / rileks dan juga terasa pusing.
- Bahwa tidak berselang lama pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 sekitar pukul 00.30 Wib datang saksi Fani Krisnawarman beserta anggota tim satnarkoba Polres Yogyakarta menangkap dan mengamankan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Yogyakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dari pejabat berwenang.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.LAB : 3000/NNF/2025 tanggal 29 September 2025 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-7493/2025/NNF berupa daun dalam puntung rokok, BB-7494/2025/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok, BB-7503/2025/NNF berupa daun dan biji, BB-7495/2025/NNF, BB-7495/2025/NNF BB-7496/2025/NNF, BB-7497/2025/NNF BB-7498/2025/NNF, BB-7499/2025/NNF dan BB-7502/2025/NNF berupa ranting, daun dan biji, BB-7500/2025/NNF, BB-7501/2025/NNF berupa ranting diatas Adalah Ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M, Si.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Polda DIY tanggal 27 September 2025 nomor Rekam Medis 00128479 an. terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO dengan hasil positif THC dan nomor Rekam Medis 00119611 terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN dengan hasil positif THC.
- Bahwa Terdakwa II bukan target operasi dan Terdakwa II belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Asbak Yang Di Dalamnya Berisi 4 (empat) Buah Puntung Sisa Pemakaian Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Brutto Keseluruhan 0.75 (nol Koma Tujuh Puluh Lima) Gram
2. 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Bekas Merk Gajah Biru Yang Didalamnya Berisi 2 (dua) Buah Lintingan Narkotika Jenis Ganja Siap Pakai Dengan Berat Brutto Keseluruhan 1.57 (satu Koma Lima Puluh Tujuh) Gram

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Yyk



3. 1 (satu) Buah Kantong Bekas Kacamata Wama Hitam Yang Didalamnya Berisi 1 (satu) Buah Plastik Klip Besar Yang Di Dalamnya Berisi 16 (enam Belas) Buah Plastik Klip Kecil Berisi Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Brutto Keseluruhan 42.89 (empat Puluh Dua Koma Delapan Puluh Sembilan) Gram
4. 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Gelap
5. 1 (satu) Buah Celana Pendek Motif Camo Merk Nepa
6. 1 (satu) Buah Plastik Klip Besar Warna Putih Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Ganja Dengan Jumlah Berat Brutto Total Keseluruhan 137.75 (seratus Tiga Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Lima) Gram. Dengan Rincian:
 - a. 3 (tiga) Buah Plastik Klip Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Ganja. Dengan Rincian Masing-masing
 - 1 (satu) Buah Plastik Berisi 22.28 (dua Puluh Dua Koma Dua Puluh Delapan) Gram Narkotika Jenis Ganja
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi 33.53 (tiga Puluh Tiga Koma Lima Puluh Tiga) Gram Narkotika Jenis Ganja
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi 29.13 (dua Puluh Sembilan Koma Tiga Belas) Gram Narkotika Jenis Ganja
 - b. 1 (satu) Buah Plastik Klip Warna Hitam Yang Didalamnya Berisi:
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Yang Berisi 27.57 (dua Puluh Tujuh Koma Lima Puluh Tujuh) Gram Narkotika Jenis Ganja
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Yang Berisi 3.38 (tiga Koma Tiga Puluh Delapan) Gram Ranting Ganja
 - 1 (satu) Buah Plastik Bubble Wrap Warna Hitam Yang Didalamnya Berisi 20.25 (dua Puluh Koma Dua Puluh Lima) Gram Ranting Ganja
 - c. 1 (satu) Buah Plastik Klip Warna Putih Bertuliskan Rinder Terrace Yang Di Dalamnya Berisi:
 - 1 (satu) Pack Plastik Klip Ukuran 8x5 Cm
 - 1 (satu) Pack Plastik Klip Ukuran 12x8 Cm
 - 1 (satu) Pack Plastik Klip Warna Merah Muda
 - d. 1 (satu) Buah Kotak Hitam Bertuliskan Aladin Pro Yang Kotak Hitam Tersebut Didalamnya Berisi :



- 3 (tiga) Lembar Plastik Klip Wama Merah Muda Bekas Wadah Ganja Dengan Salah Satunya Berisi Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Brutto 1.61 (satu Koma Enam Puluh Satu) Gram.
- 3 (tiga) Lembar Plastik Klip Ukuran 12x8 Cm Bekas Bungkus Ganja.
- 9 (sembilan) Buah Wadah Bekas Papers
- 7. 1 (satu) Buah Kotak Kardus Warna Coklat Yang Didalamnya Terdapat Sepasang Sepatu Warna Hitam
- 8. 1 (satu) Buah Kantong Bekas Kacamata Warna Hitam Yang Di Dalamnya Berisi 16 (enam Belas) Buah Plastik Klip Kecil Berisi Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Brutto Keseluruhan 33.38 (tiga Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Delapan) Gram
- 9. 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam
- 10.1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Gelap

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab: 3000/NNF/2025 tanggal 29 September 2025 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Budi Santoso, S.Si., M.Si dengan kesimpulan: BB-7493/2025/NNF berupa daun dalam puntung rokok, BB-7494/2025/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok, BB-7503/2025/NNF berupa daun dan biji, BB-7495/2025/NNF, BB-7495/2025/NNF BB-7496/2025/NNF, BB-7497/2025/NNF BB-7498/2025/NNF, BB-7499/2025/NNF dan BB-7502/2025/NNF berupa ranting, daun dan biji, BB-7500/2025/NNF, BB-7501/2025/NNF berupa ranting diatas Adalah Ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RS. Bhayangkara Polda DIY Nomor rekam medis 00128479 atas nama Hidayat Dwi Sulistiyo dengan hasil positif Tetrahydrocannabinol (THC);
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RS. Bhayangkara Polda DIY Nomor rekam medis 00119611 atas nama Mohamad Abdul Syahfrudin dengan hasil positif Tetrahydrocannabinol (THC);

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN pada hari Jumat tanggal 19 September 2025 sekira pukul 11.00 Wib bersepakat untuk membeli narkoba jenis Ganja,
- Bahwa terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO tidak punya uang tunai kemudian terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN melakukan pinjaman online sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN mentransfer uang ke rekening terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO. Kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN membeli narkoba jenis ganja lewat akun IG bernama Ruangdimensi dan memesan narkoba jenis ganja dengan harga Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO mengambil paket Narkoba jenis ganja tersebut pada hari senin tanggal 22 September 2025 sekira pukul 13.00 Wib di daerah Donorojo, Mertoyudan, Magelang, Jawa tengah, dalam kemasan 1 (satu) kotak kardus sepatu di bungkus plastic bubble wrap.
- Bahwa terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO membawa pulang narkoba jenis Ganja di dalam kemasan 1 (satu) kotak kardus sepatu di bungkus plastic bubble wrap, sesampainya di dalam kamar terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN membongkar pakatnya terdapat satu pasang sepatu, dan kemasan ganjanya ada didalam masing-masing dalam sepatu, sebelah kanan terdapat 2 (dua) paket ganja kemasan plastic klip sedang, dan sebelah kiri terdapat 2 (dua) paket ganja kemasan plastic klip sedang.
- Kemudian narkoba jenis Ganja tersebut dibagi dua (2) dimana terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO mendapatkan narkoba jenis Ganja sebanyak 2 (dua) plastic klip sedangkan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN juga 2 (dua) plastic klip sedang, setelah itu terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN membuka dan memisahkan ranting-ranting ganjanya lalu mengemas ulang daun ganjanya menjadi paketan-paketan kecil ke plastic klip kecil yang memang sudah disiapkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN melinting dan menggunakan didalam kamar sebanyak 1 (satu) linting.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN pergi membeli kertas paper di toko tembakau di dekat Tugu Jogja, kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN nongkrong di Titik Nol Km Yogyakarta sampai sekira pukul 23.00 Wib.
- Bahwa terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO menghubungi saudara terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO yang didaerah Sleman untuk mengambil syal dan terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO di suruh datang kerumah saudara terdakwa I HIDAYAT DWI I di Pendeman, Rt 03 Rw 10 Kel. Trimulyo Kec. Sleman Kab. Sleman Prov. D.I.Yogyakarta, kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN sampai di rumah saudara terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN masuk ke dalam kamar dan mengambil syal dan juga duduk didalam kamar.
- Bahwa terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN didalam kamar saudara terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO di Pendeman, Rt 03 Rw 10 Kel. Trimulyo Kec. Sleman Kab. Sleman Prov. D.I.Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 membuat lintingan rokok ganja hingga jadi sebanyak 6 (enam) linting, **kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN menggunakan narkoba jenis ganja dan menghabiskan 4 (empat) linting rokok Ganja dengan cara daun ganja di linting menggunakan kertas paper lalu di bakar ujungnya dan asapnya disedot lalu dihembuskan seperti merokok biasanya, dan yang dirasakan merasa santai / rileks dan juga terasa pusing.**

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berselang lama pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 sekitar pukul 00.30 Wib datang saksi Fani Krisnawarman beserta anggota tim satnarkoba Polres Yogyakarta menangkap dan mengamankan para terdakwa, kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Yogyakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dari pejabat berwenang.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.LAB : 3000/NNF/2025 tanggal 29 September 2025 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-7493/2025/NNF berupa daun dalam puntung rokok, BB-7494/2025/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok, BB-7503/2025/NNF berupa daun dan biji, BB-7495/2025/NNF, BB-7495/2025/NNF BB-7496/2025/NNF, BB-7497/2025/NNF BB-7498/2025/NNF, BB-7499/2025/NNF dan BB-7502/2025/NNF berupa ranting, daun dan biji, BB-7500/2025/NNF, BB-7501/2025/NNF berupa ranting diatas Adalah Ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M. Si.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Polda DIY tanggal 27 September 2025 nomor Rekam Medis 00128479 an. terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO dengan hasil positif THC dan nomor Rekam Medis 00119611 terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN dengan hasil positif THC.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya;

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah identik dengan pengertian “barangsiapa” yaitu siapa pun sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan terhadap pelaku tersebut dapat diberikan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan unsur “penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah dihadirkan seorang Terdakwa yang bernama Iswanto alias Gundul Bin Ahmad Danuri (Alm) dan identitas Terdakwa telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga orang yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa adalah benar dan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terbukti;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tidak ada hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan” dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa beradasrkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan Terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN pada hari Jumat tanggal 19 September 2025 sekira pukul 11.00 Wib bersepakat untuk membeli narkotika

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Yyk



jenis Ganja, dan oleh karena Terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO tidak punya uang tunai kemudian terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN melakukan pinjaman online sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN mentransfer uang ke rekening terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO. Kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN membeli narkoba jenis ganja lewat akun IG bernama Ruangdimensi dan memesan narkoba jenis ganja dengan harga Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 22 September 2025 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO mengambil paket Narkoba jenis ganja tersebut di daerah Donorojo, Mertoyudan, Magelang, Jawa tengah, dalam kemasan 1 (satu) kotak kardus sepatu di bungkus plastic bubble wrap dan membawanya pulang dan sesampainya di dalam kamar terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN membongkar paketnya terdapat satu pasang sepatu, dan kemasan ganjanya ada didalam masing-masing dalam sepatu, sebelah kanan terdapat 2 (dua) paket ganja kemasan plastic klip sedang, dan sebelah kiri terdapat 2 (dua) paket ganja kemasan plastic klip sedang.

Menimbang, bahwa kemudian narkoba jenis Ganja tersebut dibagi dua (2) dimana terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO mendapatkan narkoba jenis Ganja sebanyak 2 (dua) plastic klip sedangkan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN juga 2 (dua) plastic klip sedang, setelah itu terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN membuka dan memisahkan ranting-ranting ganjanya lalu mengemas ulang daun ganjanya menjadi paketan-paketan kecil ke plastic klip kecil yang memang sudah persiapan;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN melinting dan menggunakan didalam kamar sebanyak 1 (satu) linting.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 25 September 2025 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN pergi membeli kertas paper di toko tembakau di dekat Tugu Jogja, kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL SYAHFRUDIN nongkrong di Titik Nol Km Yogyakarta sampai sekira pukul 23.00 Wib.

Menimbang, bahwa terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO menghubungi saudara terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN yang didaerah Sleman untuk mengambil syal dan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN di suruh datang kerumah saudara terdakwa I HIDAYAT DWI I di Pendeman, Rt 03 Rw 10 Kel. Trimulyo Kec. Sleman Kab. Sleman Prov. D.I.Yogyakarta, kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN sampai di rumah saudara terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN masuk ke dalam kamar dan mengambil syal dan juga duduk didalam kamar.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN didalam kamar saudara terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO di Pendeman, Rt 03 Rw 10 Kel. Trimulyo Kec. Sleman Kab. Sleman Prov. D.I.Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 membuat lintingan rokok ganja hingga jadi sebanyak 6 (enam) linting, kemudian terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN menggunakan narkoba jenis ganja dan menghabiskan 4 (empat) linting rokok Ganja dengan cara daun ganja di linting menggunakan kertas paper lalu di bakar ujungnya dan asapnya disedot lalu dihembuskan seperti merokok biasanya, dan yang dirasakan merasa santai/rileks dan juga terasa pusing.

Menimbang, bahwa tidak berselang lama pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 sekitar pukul 00.30 Wib datang saksi Fani Krishawarman beserta anggota tim satnarkoba Polres Yogyakarta menangkap dan mengamankan para terdakwa, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Yogyakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dari pejabat berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.LAB : 3000/NNF/2025 tanggal 29 September 2025 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-7493/2025/NNF berupa daun dalam puntung rokok, BB-7494/2025/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok,

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-7503/2025/NNF berupa daun dan biji, BB-7495/2025/NNF, BB-7495/2025/NNF BB-7496/2025/NNF, BB-7497/2025/NNF BB-7498/2025/NNF, BB-7499/2025/NNF dan BB-7502/2025/NNF berupa ranting, daun dan biji, BB-7500/2025/NNF, BB-7501/2025/NNF berupa ranting diatas Adalah Ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M, Si.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Polda DIY tanggal 27 September 2025 nomor Rekam Medis 00128479 an. terdakwa I HIDAYAT DWI SULISTIYO dengan hasil positif THC dan nomor Rekam Medis 00119611 terdakwa II MOHAMAD ABDUL SYAHFRUDIN dengan hasil positif Tetrahydrocannabinol (THC);

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika terdapat tiga macam pelaku yaitu pengedar, memiliki dan mengonsumsi bagi diri sendiri. Bahwa untuk mengonsumsi bagi diri sendiri terdapat cara untuk membuktikannya apakah pelaku tersebut pemakai atau bukan. Bahwa bisa melalui asesmen oleh Badan Narkotika Nasional pada pelaku untuk mengetahui ia seorang pelaku atau bukan. Bahwa jika tidak terdapat hasil asesmen maka pelaku bukanlah pemakai narkotika dan pelaku yang tidak memiliki hasil asesmen akan dihukum sanksi penjara meskipun pelaku benar memakai narkotika untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan juga Terdakwa tidak didapat hasil asesmen yang merekomendasikan untuk dilakukannya rehabilitasi serta tidak adanya keterangan ahli yang menyatakan Para Terdakwa sebagai seorang pecandu narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara dengan waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis dari Para Terdakwa berdasarkan pertimbangan putusan perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Yyk



dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga materi pembelaan Para Terdakwa akan menjadi hal yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pada diri Para Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, demikian pula tidak terdapat adanya alasan pembenar yang dapat membebaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya hukuman pemidanaan kepada pelaku adalah untuk memenuhi kepastian hukum dari perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku dan dengan dijatuhkannya hukuman pemidanaan agar dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan juga memberikan efek jera yang bagi Para Terdakwa selain rasa keadilan yang tepat bagi masyarakat serta pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Asbak Yang Di Dalamnya Berisi 4 (empat) Buah Puntung Sisa Pemakaian Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Brutto Keseluruhan 0.75 (nol Koma Tujuh Puluh Lima) Gram
2. 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Bekas Merk Gajah Biru Yang Didalamnya Berisi 2 (dua) Buah Lintingan Narkotika Jenis Ganja Siap Pakai Dengan Berat Brutto Keseluruhan 1.57 (satu Koma Lima Puluh Tujuh) Gram
3. 1 (satu) Buah Kantong Bekas Kacamata Wama Hitam Yang Didalamnya Berisi 1 (satu) Buah Plastik Klip Besar Yang Di Dalamnya Berisi 16 (enam Belas) Buah Plastik Klip Kecil Berisi Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Brutto Keseluruhan 42.89 (empat Puluh Dua Koma Delapan Puluh Sembilan) Gram

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Yyk



4. 1 (satu) Buah Celana Pendek Motif Camo Merk Nepa;
5. 1 (satu) Buah Plastik Klip Besar Warna Putih Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Ganja Dengan Jumlah Berat Brutto Total Keseluruhan 137.75 (seratus Tiga Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Lima) Gram. Dengan Rincian:
 - a. 3 (tiga) Buah Plastik Klip Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Ganja. Dengan Rincian Masing-masing
 - 1 (satu) Buah Plastik Berisi 22.28 (dua Puluh Dua Koma Dua Puluh Delapan) Gram Narkotika Jenis Ganja
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi 33.53 (tiga Puluh Tiga Koma Lima Puluh Tiga) Gram Narkotika Jenis Ganja
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi 29.13 (dua Puluh Sembilan Koma Tiga Belas) Gram Narkotika Jenis Ganja
 - b. 1 (satu) Buah Plastik Klip Warna Hitam Yang Didalamnya Berisi:
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Yang Berisi 27.57 (dua Puluh Tujuh Koma Lima Puluh Tujuh) Gram Narkotika Jenis Ganja
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Yang Berisi 3.38 (tiga Koma Tiga Puluh Delapan) Gram Ranting Ganja
 - 1 (satu) Buah Plastik Bubble Wrap Warna Hitam Yang Didalamnya Berisi 20.25 (dua Puluh Koma Dua Puluh Lima) Gram Ranting Ganja
 - c. 1 (satu) Buah Plastik Klip Warna Putih Bertuliskan Rinder Terrace Yang Di Dalamnya Berisi:
 - 1 (satu) Pack Plastik Klip Ukuran 8x5 Cm
 - 1 (satu) Pack Plastik Klip Ukuran 12x8 Cm
 - 1 (satu) Pack Plastik Klip Warna Merah Muda
 - d. 1 (satu) Buah Kotak Hitam Bertuliskan Aladin Pro Yang Kotak Hitam Tersebut Didalamnya Berisi :
 - 3 (tiga) Lembar Plastik Klip Wama Merah Muda Bekas Wadah Ganja Dengan Salah Satunya Berisi Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Brutto 1.61 (satu Koma Enam Puluh Satu) Gram.
 - 3 (tiga) Lembar Plastik Klip Ukuran 12x8 Cm Bekas Bungkus Ganja.
 - 9 (sembilan) Buah Wadah Bekas Papers



6. (satu) Buah Kotak Kardus Warna Coklat Yang Didalamnya Terdapat Sepasang Sepatu Warna Hitam
7. 1 (satu) Buah Kantong Bekas Kacamata Warna Hitam Yang Di Dalamnya Berisi 16 (enam Belas) Buah Plastik Klip Kecil Berisi Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Brutto Keseluruhan 33.38 (tiga Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Delapan) Gram;
8. 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna gelap;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna gelap yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hidayat Dwi Sulistiyo Bin Supriyani dan Terdakwa II Mohamad Abdul Syahfrudin Bin Siswanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah Asbak Yang Di Dalamnya Berisi 4 (empat) Buah Puntung Sisa Pemakaian Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Brutto Keseluruhan 0.75 (nol Koma Tujuh Puluh Lima) Gram
 2. 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Bekas Merk Gajah Biru Yang Didalamnya Berisi 2 (dua) Buah Lintingan Narkotika Jenis Ganja Siap Pakai Dengan Berat Brutto Keseluruhan 1.57 (satu Koma Lima Puluh Tujuh) Gram
 3. 1 (satu) Buah Kantong Bekas Kacamata Wama Hitam Yang Didalamnya Berisi 1 (satu) Buah Plastik Klip Besar Yang Di Dalamnya Berisi 16 (enam Belas) Buah Plastik Klip Kecil Berisi Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Brutto Keseluruhan 42.89 (empat Puluh Dua Koma Delapan Puluh Sembilan) Gram
 4. 1 (satu) Buah Celana Pendek Motif Camo Merk Nepa;
 5. 1 (satu) Buah Plastik Klip Besar Warna Putih Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Ganja Dengan Jumlah Berat Brutto Total Keseluruhan 137.75 (seratus Tiga Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Lima) Gram. Dengan Rincian:
 - a. 3 (tiga) Buah Plastik Klip Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Ganja. Dengan Rincian Masing-masing
 - 1 (satu) Buah Plastik Berisi 22.28 (dua Puluh Dua Koma Dua Puluh Delapan) Gram Narkotika Jenis Ganja
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi 33.53 (tiga Puluh Tiga Koma Lima Puluh Tiga) Gram Narkotika Jenis Ganja
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi 29.13 (dua Puluh Sembilan Koma Tiga Belas) Gram Narkotika Jenis Ganja
 - b. 1 (satu) Buah Plastik Klip Warna Hitam Yang Didalamnya Berisi:
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Yang Berisi 27.57 (dua Puluh Tujuh Koma Lima Puluh Tujuh) Gram Narkotika Jenis Ganja

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Plastik Klip Yang Berisi 3.38 (tiga Koma Tiga Puluh Delapan) Gram Ranting Ganja
 - 1 (satu) Buah Plastik Bubble Wrap Warna Hitam Yang Didalamnya Berisi 20.25 (dua Puluh Koma Dua Puluh Lima) Gram Ranting Ganja
 - c. 1 (satu) Buah Plastik Klip Warna Putih Bertuliskan Rinder Terrace Yang Di Dalamnya Berisi:
 - 1 (satu) Pack Plastik Klip Ukuran 8x5 Cm
 - 1 (satu) Pack Plastik Klip Ukuran 12x8 Cm
 - 1 (satu) Pack Plastik Klip Warna Merah Muda
 - d. 1 (satu) Buah Kotak Hitam Bertuliskan Aladin Pro Yang Kotak Hitam Tersebut Didalamnya Berisi:
 - 3 (tiga) Lembar Plastik Klip Wama Merah Muda Bekas Wadah Ganja Dengan Salah Satunya Berisi Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Brutto 1.61 (satu Koma Enam Puluh Satu) Gram.
 - 3 (tiga) Lembar Plastik Klip Ukuran 12x8 Cm Bekas Bungkus Ganja.
 - 9 (sembilan) Buah Wadah Bekas Papers
 - 6. 1 (satu) Buah Kotak Kardus Warna Coklat Yang Didalamnya Terdapat Sepasang Sepatu Warna Hitam;
 - 7. 1 (satu) Buah Kantong Bekas Kacamata Warna Hitam Yang Di Dalamnya Berisi 16 (enam Belas) Buah Plastik Klip Kecil Berisi Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Brutto Keseluruhan 33.38 (tiga Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Delapan) Gram;
 - 8. 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam
- Dimusnahkan;
- 9. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna gelap;
 - 10. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna gelap;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2026, oleh kami, Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemama, S.H., Reza Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur Maya, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

ttd

Surya Laksemana, S.H.

ttd

Reza Tyrama, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Frangky Antoni P, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)